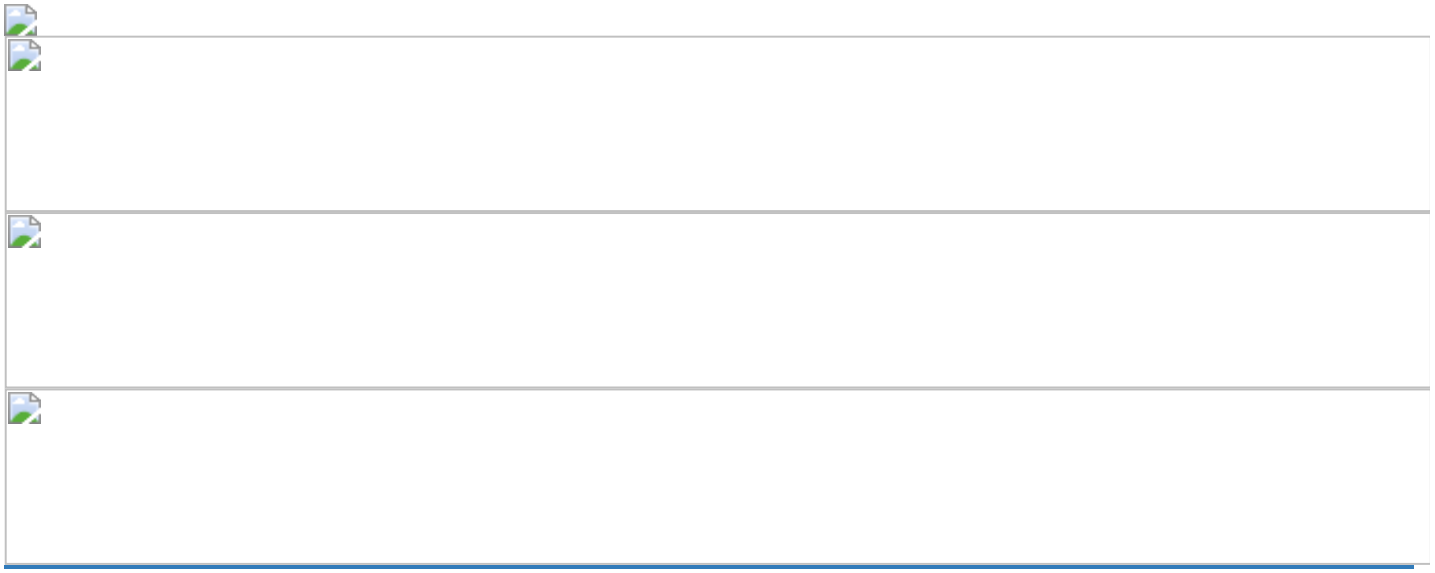


Дело № 2-135/2020

Номер дела: **2-135/2020**

Дата начала: **19.05.2020**

Суд: **Магдагачинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Магдагачинского района		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное общеобразовательное учреждение " Гонжинская средняя общеобразовательная школа"		
ОТВЕТЧИК	Администрация Магдагачинского района Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			19.05.2020
Передача материалов судье			19.05.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		20.05.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			20.05.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			27.05.2020
Судебное заседание			27.05.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			18.06.2020

Решение

Производство № 2-135/2020

УИД 28RS0012-01-2020-000225-92

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 июня 2020 года п.Магдагачи

Амурской области

Магдагачинский районный суд Амурской области в составе

председательствующего судьи Шаталовой О.Ю.,

при секретаре Губеевой Ю.А.,

с участием:

помощника прокурора Магдагачинского района Е.Ю.Хоменко,

представителя ответчика администрации Магдагачинского района Амурской области Ланкиной Т.В., действующей на основании доверенности от 02.03.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Магдагачинского района, муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению Гонжинская средняя общеобразовательная школа (далее – МОБУ Гонжинская СОШ), о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму,

установил:

прокурор Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в Магдагачинский районный суд с исковым заявлением к администрации Магдагачинского района, МОБУ Гонжинская СОШ о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму.

В обоснование искового заявления указано, что прокуратурой Магдагачинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии терроризму в МОБУ Гонжинская СОШ.

В ходе проверки установлено, что мероприятия по антитеррористической защищенности школы (территории) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, которым утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в полном объеме МОБУ Гонжинская СОШ, которая относится к 4 категории опасности, не выполняются, а именно:

- объект (школа) не оснащен системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- объект (школа) не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В ходе ранее проведенной проверки 16.03.2020 с целью устранения выявленных нарушений прокурором района директору МОБУ Гонжинская СОШ было внесено представление.

Вместе с тем, выявленные нарушения не устранены, что нарушает требования законодательства о противодействии терроризму, основные принципы о приоритете мер профилактики терроризма, защите прав и свобод человека и гражданина. Цели, задачи и принципы законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму не достигаются, создается угроза безопасности неопределенного круга лиц, не обеспечивается защищенность МОБУ Гонжинская СОШ.

Учредителем и собственником имущества МОБУ Гонжинская СОШ является муниципальное образование Магдагачинский район.

На основании изложенного прокурор Магдагачинского района просит суд возложить на администрацию муниципального образования Магдагачинский район обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МОБУ Гонжинская СОШ для выполнения следующих мероприятий:

- оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- оснащение школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Возложить МОБУ Гонжинская СОШ обязанность устранить нарушения закона путем выполнения следующих мероприятий к 01.09.2020:

- оснастить объект (школу) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В судебном заседании помощник прокурора Магдагачинского района Е.Ю. Хоменко заявленные исковые требования уточнила в части срока устранения Администрацией Магдагачинского района выявленных нарушений, просит суд возложить на администрацию муниципального образования Магдагачинский район в срок до 01.08.2020 обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МОБУ Гонжинская СОШ для выполнения следующих мероприятий: оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; оснащение школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. В остальной части исковые требования оставлены без изменения. Окончательные исковые требования подержала в полном объеме.

Представитель ответчика администрации Магдагачинского района Ланкина Т.В. в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась, однако выполнить указанные мероприятия в определенный прокурором Магдагачинского района срок невозможно, ввиду отсутствия соответствующего объема финансирования на данные цели. Согласно расчета общая сумма работ по выполнению требований – 61290000 рублей. При этом, работа в данном направлении ведется, из областного бюджета выделена субсидия в размере 1160500 рублей, за счет средств бюджета муниципального образования выделено 48354 рубля, которые будут распределены по более крупным образовательным учреждениям, так в срок до 30.07.2020 в МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 будет осуществлена поставка стационарного арочного и ручного металлодетекторов, в МОБУ Сивакская СОШ – поставка стационарного арочного металлодетектора; в срок до 31.10.2020 МОБУ Магдагачинская СОШ № 1, МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 МОБУ

Ушумунская СОШ, МДОАУ д/с «Сказка», МОБУ Тыгдинская СОШ будут оснащены системой передачи тревожных сообщений с последующей передачей сигналов с тревожных кнопок «Полиция» в систему обеспечения вызова единых экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Амурской области (Росгвардию). Данный вопрос на контроле и работа будет продолжаться в указанном направлении по мере появления соответствующего финансирования.

Представитель ответчика МОБУ Гонжинская СОШ в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещены, представили телефонограмму о рассмотрении дела в их отсутствие.

Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Заявленными исковыми требованиями являются требования прокурора Магдагачинского района Амурской области, заявленные в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Магдагачинского района, МОБУ Гонжинская СОШ о возложении на администрацию муниципального образования Магдагачинский район в срок до 01.08.2020 обязанности устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МОБУ Гонжинская СОШ для выполнения следующих мероприятий: оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; оснащение школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Возложении на МОБУ Гонжинская СОШ обязанности устранить нарушения закона путем выполнения мероприятий к 01.09.2020: оснастить объект (школу) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В силу положений статей 2, 20, 38, 41 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Основными принципами противодействия терроризму являются: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма; единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций; сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; недопустимость политических

уступок террористам; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Правила разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий), (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)») устанавливают порядок разработки требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса) (далее - требования) и паспорта безопасности объектов (территорий) (далее - паспорт безопасности).

В требованиях должны содержаться меры, направленные: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию); б) на выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте (территории) режима и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористического акта на объекте (территории); г) на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы террористического акта на объекте (территории); д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В требованиях могут содержаться дополнительные меры, которые необходимы для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) (организационные, инженерно-технические, правовые и иные меры по созданию защиты объектов (территорий) от совершения на них террористического акта), в том числе на этапе их проектирования и планирования (п.4 Правил).

Согласно ч.1 3ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В силу п. 6.48 44 «СП 118.13330.2012. свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная версия СНиП СП 118.13330.2012. свод правил. Общественны здания и сооружения. Актуализированная версия СНиП 31-06-2009» для обеспечения комплексной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны образовательных организаций следует предусматривать на первом этаже помещения для размещения сотрудников организаций, обеспечивающих их охрану, с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в службу по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по едином номеру «112».

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Магдагачинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии терроризму в МОБУ Гонжинская СОШ. В результате проверки установлено, что МОБУ Гонжинская СОШ в полном объеме не выполняются мероприятия по антитеррористической защищенности школы (территории), а именно: объект (школа) не оснащен системами

передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; объект (школа) не оснащен системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Согласно паспорту безопасности объекта (территории) МОБУ Гонжинская СОШ имеет четвертую категорию опасности.

Согласно ответу от 01.04.2020 на представление прокурора Магдагачинского района № 27-2020 в учреждении отсутствует система передачи тревожных сообщений на номер «112» и отсутствует система оповещения и управления эвакуацией. Устранение данных нарушений невозможно без участия учредителя, поскольку требует дополнительных финансовых затрат.

Из Устава МОБУ Гонжинская СОШ, утвержденного 01 июля 2015 года начальником отдела образования администрации Магдагачинского района, следует, что учредителем МОБУ Гонжинская СОШ является муниципальное образование Магдагачинского района в лице главы Магдагачинского района. Собственником имущества является муниципальное образование Магдагачинского района.

Согласно ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Согласно п. 6.1 ч. 1 ст. 15, п.3 ч. 1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относятся: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями по созданию муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Согласно п. 5 ч. 1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч.3, ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п.8 ч.1 ст. 41 указанного Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В судебном заседании установлено, что МОБУ Гонжинская СОШ не исполняются обязанности по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), а именно по оснащению школы системой передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; системой оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Неисполнение данной обязанности нарушает требования указанного законодательства о противодействии терроризму. Таким образом, доводы искового заявления прокурора Магдагачинского района о возложении обязанности на МОБУ Гонжинская СОШ устранить нарушения закона путем выполнения мероприятий к 01.09.2020: оснастить объект (школу) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации являются обоснованными.

Кроме того, поскольку в судебном заседании установлено, что учредителем МОБУ Гонжинская СОШ и собственником его имущества является муниципальное образование Магдагачинского района, а МОБУ Гонжинская СОШ не является распорядителем бюджетных средств суд считает необходимым возложить на администрацию Магдагачинского района в срок до 01.08.2020 обязанность выделить необходимые бюджетные средства в МОБУ Гонжинская СОШ для выполнения мероприятий по оснащению школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

При таких обстоятельствах, требования прокурора Магдагачинского района подлежат удовлетворению в полном объеме.

руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Магдагачинского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Магдагачинского района, МОБУ Гонжинская СОШ о возложении обязанности устранить выявленные нарушения требований законодательства о противодействии терроризму – удовлетворить в полном объеме.

Возложить на администрацию Магдагачинского района в срок до 01.08.2020 обязанность устранить нарушения закона путем выделения необходимых бюджетных средств в МОБУ Гонжинская СОШ для выполнения следующих мероприятий:

- оснащение школы системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- оснащение школы системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Возложить на МОБУ Гонжинская СОШ обязанность устранить нарушения закона путем выполнения следующих мероприятий к 01 сентября 2020 года:

- оснастить объект (школу) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- установить систему оповещения и управления эвакуацией либо автономную систему (средства) экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Магдагачинский районный суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Председательствующий О.Ю. Шаталова

Мотивированное решение изготовлено 16.06.2020

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».